



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Filomena Albano	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8627 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 27/05/1963 (CF: *CodiceFiscale_1*), in proprio e assistito e rappresentato dall'amministratore di sostegno, *Parte_2* nata a Roma il 29/05/1962 (CF: *C.F._2*), rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Pulcianese, come da procura in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (*C.F._3* , nata a Roma il 18.09.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Marino BISCONTI (*C.F._4* giusta procura in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.10.2021 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* per il tramite del suo amministratore di sostegno *Parte_2* premesso che, in data 08.07.1995, in Roma contraeva matrimonio con *Controparte_1* (atto n. 01418, parte 1 serie 01 anno 1995), e dall'unione nasceva il figlio *Persona_1* (10.11.95), maggiorenni, esprimeva che, con decreto del 05.04.2003 il tribunale di Roma pronunciava la separazione tra i coniugi in forza della quale egli si obbligava a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento del figlio all'epoca minorenne *Per_1* e

della moglie; con decreto del 15.12.2008, (procedimento camerale RG n. 3042/2008), il Tribunale di Roma ha modificato le condizioni economiche della separazione, revocando l'assegno in favore della moglie e riducendo il contributo al mantenimento del figlio minore *Per_1* in € 350.000 mensili, ora circa € 382,00 mensili, oltre spese straordinarie; tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio non essendo mai ripresa la convivenza né ricostituita la comunione materiale e spirituale, di revocare l'assegno per il figlio maggiorenne e di conseguenza revocare l'assegnazione alla *CP_1* della casa familiare, in comproprietà tra le parti.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio ma contestava la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse domande deducendo che il figlio *Per_1* non era ancora autonomo ed era convivente con lei nella casa coniugale e chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 600.

All'udienza presidenziale del 12.06.2018 comparivano le parti e il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative. Rinvia la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore, con sentenza non definitiva n. 23208/2018, veniva pronunciato il divorzio. Acquisita la documentazione prodotta, il GI riteneva la causa matura per la decisione. Le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 23.09.2020, con note di trattazione scritta, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. A seguito del cambio del GI, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo e, precisate nuovamente le conclusioni davanti al nuovo Giudice, alla udienza del 13.10.2021, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio senza termini.

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio *Per_1* e sulla conseguente domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

Status

Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70; con sentenza non definitiva n. 23208/2018 deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.

Revoca del contributo al mantenimento del figlio

Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio, il padre ha chiesto la revoca dell'assegno stante l'età di *Per_1* (ora 26 anni) e la sua condizione di inattività e inoccupazione, evidenziando che il ragazzo non aveva conseguito neppure la licenza media inferiore.

La madre, dal canto suo, ha contestato le circostanze esposte e ha chiesto il mantenimento dell'assegno e perfino il suo aumento. In particolare ha evidenziato che il figlio non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, a causa di “*scarsa autonomia personale ... paure, insicurezze nonché comportamenti inadeguati e aggressivi*”, derivati dalla difficile situazione familiare che aveva caratterizzato la sua vita.

Invero, come evidenziato dal Decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma, r.g. 2924/06 del 13.11.2006 il minore versava in situazione di grave disagio causato dalla “*...inadeguatezza della madre e totale assenza del padre*”, ne disponeva la collocazione in “*casa famiglia*”; con riferimento al padre il Tribunale osservava, infatti, come questi “*avesse sempre dichiarato di non potersi occupare del figlio a causa dei propri problemi*”; concludeva rilevando che il

ragazzo dovesse reputarsi “a rischio di aggravamento” a causa dell'instabilità della base affettiva e della conseguente insicurezza derivatane;

con successivo Decreto in data 01.03.2007 il Tribunale ne disponeva la collocazione “in una struttura idonea alle specifiche esigenze anche terapeutiche dello stesso”; in data 17.12.2009 il minore veniva ascoltato dal Tribunale cui riferiva di “non aver più rapporto alcuno con il padre”;

in data 10.03.2010 lo psicologo della *Orga* confermava al Tribunale quanto sopra esposto e riferiva che il minore, istituzionalizzato già dall'età di anni 8, era stato per ben 6 anni in casa famiglia;

con Decreto in data 08/10.06.2010 il Collegio, “rilevato che *Parte_1* non si è mai occupato né sotto il profilo affettivo, né sotto quello economico del processo di crescita del figlio *Per_1*, non ha mai cercato di aiutarlo e sostenerlo nei momenti di difficoltà da lui incontrati sia nel contesto familiare sia in quello scolastico, con ciò evidenziando il suo totale disinteresse e la sua incapacità a svolgere il ruolo genitoriale ...” lo dichiarava “decaduto dalla potestà genitoriale”;

La resistente *CP_1* sosteneva che le problematiche di natura psichiatrica di *Per_1*, riconosciute dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento r.g. 2924/06, non erano state superate e non gli consentivano di svolgere una vita “normale”, senza che vi fosse alcuna responsabilità in capo al figlio per la sua delicata condizione psichiatrica e personale.

Osserva il Collegio che *Per_1* ha 26 anni e convive con la madre nella ex casa coniugale, dove è sempre vissuto, fatto salvo un periodo di istituzionalizzazione.

La documentazione prodotta dalla resistente riguarda un periodo storico in cui il ragazzo, minorenne, è stato destinatario di misure protettive adottate dal tribunale per i minorenni. Da tali atti si evince una infanzia e adolescenza complessa, che ha sicuramente comportato un percorso di identificazione e maturazione difficile. Relativamente agli anni della maggiore età non vi è tuttavia alcuna documentazione attestante l'incapacità/invalidità al lavoro di *Per_1*, in quanto l'unico documento recente prodotto è quello relativo a un percorso di psicoterapia individuale avviato nel 2018. Si tratta di documento insufficiente a comprovare una incapacità di *Per_1* a perseguire qualsivoglia progetto lavorativo, educativo o formativo.

Premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, deve essere nondimeno evidenziare che, secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).

La Suprema Corte ha anche costantemente affermato che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto

delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. n. 18076/2014).

Orbene nel caso specifico è indubbio che l’età del figlio (26 anni), la assenza di qualsivoglia prova, gravante sullo stesso, del perseguimento di un progetto lavorativo o formativo, la mancanza di prova in ordine ad una sua invalidità al lavoro (ovvero della misura dell’incidenza del suo passato difficile sulla capacità lavorativa), comporta la cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno perequativo per il suo mantenimento.

Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio *Per_1* a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento (attesa la progressività della emancipazione dello stesso).

Quanto esposto determina la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, Via Floridiana 32, in Roma. L’istituto dell’assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell’immobile costituente l’habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. E’ solo l’esclusiva tutela della prole, che può giustificare la compromissione della facoltà di godimento dell’altro coniuge.

Nel caso in esame, caratterizzato da un immobile in comproprietà tra i genitori e dalla presenza di un figlio di 26 anni non più destinatario dell’assegno di mantenimento paterno sono venuti meno i presupposti applicativi della stessa assegnazione della casa.

La peculiarità della controversia in una con la natura e l’oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8627/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza n. 23208/2018, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma l’08.07.1995 tra *Parte_1* nato a Roma il 27/05/1963 (CF: *[...]* *C.F._1*), e *Controparte_1* (*C.F._3*), nata a Roma il 18.09.1964, con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma – atto n.01418, parte I, serie 01, anno 1995;

revoca l’assegno di mantenimento per il figlio *Per_1* dalla pubblicazione della presente sentenza

revoca l’assegnazione della casa coniugale, Via Floridiana 32, in Roma
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 22.10.2021

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano